

1500597-48.2019.8.26.0544

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Dano Qualificado

Magistrado: HELOISA HELENA PALHARES MONTENEGRO DE MORAES

Comarca: Itupeva

Foro: Foro de Itupeva

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 06/10/2022

... de Wellington pela prática de crime de tráfico de substâncias entorpecentes. Durante a ação policial houve aglomeração de cerca de 50 pessoas e dentre estas a acusada, sendo necessário o uso de gás de pimenta para dispersão. Disseram que Dhiessica interferiu na atividade policial, investindo fisicamente contra o GCM de Lima, pulando em suas costas, agarrando seu pescoço e arranhando ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itupeva

Foro de Itupeva

Vara Única

Avenida Brasil, 1765, Itupeva-SP - cep 13296-082

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500597-48.2019.8.26.0544

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumário - Dano Qualificado

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2066623/2019 - DEL.POL.ITUPEVA, 4000141 - DEL.POL.ITUPEVA, 640/2019 - DEL.POL.ITUPEVA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Dhiessica Bocalan Ferreira Santos

Juiz(a) de Direito: Dr(a). HELOISA HELENA PALHARES MONTENEGRO DE MORAES

Vistos.

DHIESSICA BOCALAN FERREIRA SANTOS, já qualificada nos autos, foi denunciada como incurso nas penas do artigo 329, caput e artigo 163, parágrafo único, inciso III, ambos do Código Penal, porque no dia 06 de março de 2019, por volta das 23h20min, na Avenida Emílio Chechinato, n.º 625, Jardim Alegria, em Itupeva, opôs-se à execução de ato legal, mediante violência empregada contra o guarda municipal Jarbas de Lima Marinho, funcionário público competente para executá-lo.

Consta ainda que, nas mesmas condições de tempo e local, DHIESSICA BOCALAN FERREIRA SANTOS deteriorou coisa alheia pertencente ao patrimônio do Estado de São Paulo, causando danos em uma viatura da polícia militar, prefixo I-11201, placas CRL 8879. A denúncia foi recebida em 18 de março de 2021 (fls.134).

A ré foi citada (fls.143) e apresentou defesa prévia à fls.149/154.

Realizada audiência de instrução e julgamento foi colhida a prova oral e realizado o interrogatório da acusada (fls.222/225).

Alegações finais do Ministério Público pela procedência da pretensão punitiva, uma vez que autoria e materialidade restaram devidamente comprovadas, estando presentes todos os elementos necessários para a caracterização da conduta típica descrita na denúncia.

Em alegações finais, a defesa pleiteou, preliminarmente, a nulidade processual em

razão da ausência de perícia técnica. No mérito, requereu a absolvição da acusada, com fundamento no artigo 386, inciso V e VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requereu a aplicação da pena no mínimo legal, reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, suspensão condicional da pena e do processo, possibilidade de recurso em liberdade e fixação do regime aberto (fls.203/221).

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Inicialmente rejeito a preliminar de nulidade por ausência de perícia técnica na viatura danificada, uma vez que o laudo pericial está acostado às fls.103/106. Entretanto, necessário analisar a prescrição com relação ao delito de resistência. Tendo em vista que na época dos fatos a ré era menor de 21 anos (fls.14), incide a causa de redução do prazo prescricional prevista no artigo 115 do Código Penal. Em sendo de quatro anos o prazo prescricional do crime de resistência (artigo 109, inciso V, do Código Penal), o prazo é reduzido para 02 (dois) anos. Da data dos fatos (06/03/2019) até o recebimento da denúncia (18/03/2021), decorreram mais de dois anos.

Sendo assim, deve ser extinta a punibilidade da ré, pela prescrição, com relação ao crime de resistência.

Passo ao exame do mérito com relação ao delito de dano qualificado.

No caso em apreço, presente materialidade e autoria delitivas.

A materialidade restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls.05), boletim de ocorrência nº 640/2019 (fls.11/13), laudo pericial (fls.103/106) e sobretudo, pela prova oral colhida.

A autoria também é certa.

Em juízo, os policiais militares Mayumi Souza Yamaoka e Jarbas de Lima Marinho relataram que uma ação policial em conjunto com a Guarda Civil Municipal resultou na prisão de Wellington pela prática de crime de tráfico de substâncias entorpecentes. Durante a ação policial houve aglomeração de cerca de 50 pessoas e dentre estas a acusada, sendo necessário o uso de gás de pimenta para dispersão. Disseram que Dhiessica interferiu na atividade policial, investindo fisicamente contra o GCM de Lima, pulando em suas costas, agarrando seu pescoço e arranhando seu braço, causando-lhe lesões. Na sequência, o GCM se desvencilhou e Dhiessica se armou com um objeto e arremessou-a contra a viatura da PM, resultando em danos no teto no vidro parabrisas.

A acusada, na fase policial, permaneceu em silêncio (fls.09).

Interrogada em juízo, a ré negou os fatos. Declarou que entrou na multidão em razão de um conhecido ter sido preso. Relatou que os guardas usaram gás de pimenta e apenas segurou no braço de um policial. Negou que tenha agredido ou "grudado" nas costas do policial. Igualmente negou o dano na viatura.

Pois bem.

É inequívoca a prática do crime de dano qualificado.

Conforme narrado pelas testemunhas, policiais militares, a acusada danificou a viatura policial, arremessando um objeto no para-brisa do veículo, durante uma ação policial envolvendo a prisão de um terceiro.

O laudo pericial da viatura policial danificada (fls.103/106), confirma o dano.

A versão apresentada pelos policiais militares é coesa, firme, verossímil e harmônica com os depoimentos prestados durante a fase policial (fls.06/08). Além de terem reconhecido a acusada, apresentaram detalhes da diligência, não havendo nada a macular suas palavras.

No que tange ao depoimento dos policiais, importa frisar que eles não estão impedidos de depor, não são suspeitos, e assim como qualquer outra testemunha depõem depois de prestarem o compromisso de dizer a verdade do que souberem e do que lhes for perguntado.

Nesse sentido:

"PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÕES CONCERNENTES À DENÚNCIA ANÔNIMA E À OCORRÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. TESES NÃO ENFRENTADAS PELA EG. CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MAGISTRADO DESTINATÁRIO DA PROVA. VALOR PROBANTE DOS DEPOIMENTOS

POLICIAIS. AVALIAÇÃO DA PROVA FEITA PELA CORTE DE ORIGEM E A CREDIBILIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. REEXAME DE PROVA. ARGUIÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PROVA A JUSTIFICAR A CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRIMARIEDADE DO RÉU SUSTENTADO PELA DEFESA. REINCIDÊNCIA ATESTADA PELA CORTE A QUO. VEDAÇÃO DE VERTICALIZAÇÃO DA PROVA. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. REDUTOR AFASTADO. QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA APREENHIDA.

FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME INICIAL FECHADO. ELEMENTOS APTOS A JUSTIFICAR O MODO MAIS GRAVOSO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. ART. 44, I, DO CÓDIGO PENAL. INEXISTÊNCIA DE INOVAÇÃO NA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) V - De outro lado, registre-se que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Precedentes". (...) (STJ, AgRg no HC 542882/SP, Relator Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO, j. 11.02.2020). grifei

Não há nesses autos, ademais, qualquer elemento para se acreditar que os policiais militares quisessem prejudicá-la.

Assim sendo, harmonizando-se os relatos colhidos em juízo com o quanto apurado na fase policial não resta dúvida quanto à autoria dos fatos e a materialidade delitiva do crime de dano.

Não há qualquer outro motivo para a absolvição ou desclassificação. O dolo pode ser extraído das próprias circunstâncias do cometimento do delito. Não há qualquer elemento que sirva para afastar a imputabilidade da acusada.

Configurado, assim, o delito de delito de dano qualificado (artigo 163, § único, inciso III, do Código Penal), o qual prevê pena de 6 (seis) meses a 3 (três) anos de detenção e multa, além da pena correspondente à violência.

Passo a dosar as penas.

Primeira etapa: Dentre as circunstâncias judiciais a serem analisadas, observo que não são desfavoráveis. A culpabilidade é normal à espécie. A acusada não possui maus antecedentes (F.A. de fls.22/25). A conduta social e a personalidade do agente não foram desabonadas nos autos. Os motivos do crime não são aptos a elevar a pena-base. As circunstâncias e consequências do crime são normais à espécie.

Deste modo, fixo a pena base no mínimo legal, em 6 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias multa.

Segunda etapa: ausentes agravantes. Está presente a atenuante da menoridade relativa (fls.14 - auto de qualificação), a qual, contudo, deixo de valorar, sob pena de reduzir a pena aquém de seu mínimo legal, em ofensa ao disposto no Enunciado 231 da Súmula do STJ.

Terceira etapa: ausentes causas de aumento ou diminuição da pena.

Dessa forma, fixo a pena definitiva em 06 (seis) meses de detenção e 10 dias multa. Regime inicial de cumprimento: considerando as circunstâncias judiciais favoráveis e a quantidade de pena aplicada, adequado o regime inicial aberto, conforme artigo 33, §3º, e §2º, c, do Código Penal.

Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito (artigo 44 do Código Penal): Inviável o benefício da substituição, tendo em vista que o delito foi praticado com violência. Recomendável a suspensão condicional da pena, pelo período de dois anos, com a condição de prestar serviços à comunidade no primeiro ano do período de prova, na forma do artigo 78, §1º, do Código Penal.

Valor do dia-multa (artigo 49 do Código Penal): 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo nacional vigente ao tempo do fato, corrigido monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a partir de então. Ausentes provas capazes de aferir a exata capacidade financeira do acusado.

Diante do acima exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE da ré DHISSICA BOCALAN FERREIRA SANTOS, pela prescrição, com relação ao crime de resistência, o que faço com fulcro no artigo 107, inciso V, c.c. o artigo 115, ambos do Código Penal.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para condenar DHISSICA BOCALAN FERREIRA SANTOS, à pena de detenção, pelo prazo de 06 (seis) meses e pagamento de 10 (dez) dias multa em virtude da conduta típica descrita no artigo 163, parágrafo único, inciso III, ambos do Código Penal. A pena

privativa de liberdade ficará suspensa pelo prazo de 2 (dois) anos. No primeiro ano do período de prova, a ré deverá prestar serviços à comunidade, sob pena de revogação do benefício.

Concedo à acusada o direito de recorrer em liberdade, pois ausentes nesse momento os requisitos da prisão preventiva.

Condeno a acusada ao pagamento das custas e despesas processuais.

Oportunamente, com o trânsito em julgado, procedam-se às comunicações necessárias aos Institutos de Identificação Criminal, ao Cartório Distribuidor local e ao Tribunal Regional Eleitoral acerca do veredicto condenatório.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Itupeva, 06 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA